

מקרים מיוחדים בגמלאות ביטוח לאומי

מדריך ליועצים — קצבת זיקנה, השלמת הכנסה, שאירים, נכות, ניידות

מקורות: btl.gov.il | kolzchut.org.il | עדכון: מרץ 2026

א. קצבת אזרח ותיק (זיקנה) — מקרים מיוחדים

1. עולים ומגבלות גיל כניסה

- נשים שעלו לראשונה לאחר גיל פרישה וגברים שעלו לאחר הגיל הקבוע בחוק — אינם מבוטחים בביטוח זיקנה ולא זכאים לקצבת זיקנה.
- בתנאים מיוחדים תשולם להם גמלת זיקנה מיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים מטעם משרד האוצר (לא מהביטוח הלאומי).
- גבר שעלה לאחר הגיל הנקוב — אינו זכאי גם "גמלה מיוחדת", כל עוד אשתו מקבלת קצבת זיקנה לפי החוק. אשתו תמשיך לקבל קצבה עם תוספת בעבורו.

2. אמנות בינלאומיות — כפל קצבאות ממדינות שונות

- עולים ממדינה שחתומה על אמנה בינלאומית שצברו תקופות שכירה בשתי המדינות — עשויים לקבל קצבת זיקנה מכל מדינה בנפרד.
- תושב שהתחיל לקבל קצבה בישראל ועבר למדינה ללא אמנה — עשוי להמשיך לקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

3. מעבר מקצבת נכות כללית לקצבת זיקנה

⚠️ חריג מרכזי: בגיל הפרישה — אין מבחן הכנסות לנכה!

- מי שקיבל קצבת נכות כללית לפני גיל הפרישה — קצבת הנכות תופסק בגיל הפרישה ותוחלף בקצבת זיקנה.
- קצבת הזיקנה לנכה לא תפחת מסכום קצבת הנכות האחרונה שקיבל. תשולם הגבוהה מביניהן.
- במעבר זה: אין מבחן הכנסות — בניגוד לאחרים בגיל הפרישה.
- יש להגיש תביעה לקצבת זיקנה — אינה עוברת אוטומטית.

4. חריג: הכרה בנכות פחות מ-90 יום לפני גיל פרישה

⚠️ מלכודת: הוכרו נכים פחות מ-90 יום לפני גיל פרישה — לא זכאים לקצבת נכות ולא לקצבת זיקנה לנכה, גם אם נקבעו להם 100% נכות.

5. גיל פרישה vs. גיל הזכאות המוחלטת (70)

- גיל פרישה (67 לגבר, 62-65 לאישה לפי תאריך לידה) — זכאות מותנית במבחן הכנסות.
- גיל 70 — זכאות מוחלטת ללא כל תלות בהכנסות.
- מי שלא יכול לקבל קצבה בגיל פרישה בשל הכנסות גבוהות — יכול לקבל בגיל 70 ללא תנאי.

6. תוספת דחיית קצבה — 5% לשנה

- מי שהכנסותיהם מעבודה מנעו מהם קצבה בגיל פרישה — יקבלו תוספת 5% לכל שנת דחייה.

✗ חריג: הכנסות שלא מעבודה (שכ"ד, ריבית) שמנעו קצבה — אינן מזכות בתוספת דחייה!

7. פנסיה — אינה נחשבת הכנסה לצורך מבחן הכנסות

- כל קצבאות הפנסיה — פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ותיקות/חדשות, קצבת פנסיה מחו"ל, רנטה מגרמניה — אינן נחשבות הכנסה.
- גם היוון פנסיה (קבלת כל הכסף בסכום חד-פעמי) אינו נחשב הכנסה לצורך מבחן זיקנה.

8. עקרת בית

- אישה שלא עבדה מחוץ לביתה — אינה זכאית לקצבה בגיל הפרישה.
- תהיה זכאית כעקרת בית רק בגיל הזכאות המוחלטת (70).

9. תוספת בעד בן/בת זוג — כלל מיוחד בגיל 70

- בן/בת זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 57% מהשכר הממוצע (7,848 ₪ נכון ל-2026) — מזכים בתוספת בקצבה.
- כשבן/בת הזוג מגיע לגיל 70 — התוספת ניתנת גם אם הכנסותיהם עולות על הסכום הקבוע, ובלבד שאינם מקבלים קצבת זיקנה בזכות עצמם.

10. חבר קיבוץ

- קיים טופס מיוחד (491) לחבר קיבוץ שתובע תוספת בעד בן/בת זוג — ממולא בשיתוף מזכירות הקיבוץ.

ב. קצבת זיקנה + קצבת שאירים — כפל קצבאות

כלל הבסיס: קצבת זיקנה מלאה + חצי קצבת שאירים — לזכאי בשתיהן.

1. אלמנה שהגיעה לגיל הזכאות

- צבר/ה תקופת אכשרה כמבוטח עובד — זכאי/ת לקצבת זיקנה מלאה + מחצית קצבת שאירים.
- לא צבר/ה תקופת אכשרה — יקבל/תקבל רק קצבת שאירים מלאה; כשישלים/תשלים — יעבור/תעבור לקצבת זיקנה מלאה + חצי שאירים.

2. עקרת בית שהתאלמנה — חריג מיוחד

✗ חריג: עקרת בית שהגיעה לגיל 70 — אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף. יכולה לבחור רק בקצבה הגבוהה מביניהן.

3. זוג שלא מבוטח (עלו בגיל מאוחר) ואחד נפטר

- ימשיך לשולם לאלמנה/ה גמלת זיקנה מיוחדת כיחיד/ה, או גמלת שאירים מיוחדת.
- אם גבר שעלה לאחר גיל 62 נפטר — אלמנתו זכאית לגמלת שאירים מיוחדת עד גיל פרישתה; מגיל פרישה תקבל קצבת זיקנה.

4. הורה ליתום — תוספת כפולה

- מי שמקבל קצבת זיקנה + מחצית קצבת שאירים, והוא הורה ליתום — זכאי לתוספת עבור הילד גם בזיקנה וגם בשאירים.

ג. קצבת זיקנה + קצבת נכות מעבודה — ניגוד וברירה

כלל: לא ניתן לקבל שתיהן. יש לבחור אחת.

- מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות — חייב לבחור אחת מהן.
- אם בחר בקצבת נכות מעבודה — הסכום לא יפחת מקצבת הזיקנה המגיעה לו.
- בתנאים מיוחדים: הביטוח הלאומי עשוי להוון את קצבת הנכות (תשלום חד-פעמי) — ולאחר ההיוון תשולם קצבת הזיקנה.

ד. תוספת השלמת הכנסה — מקרים מיוחדים וחריגים

1. הכנסות שאינן נלקחות בחשבון (אינן פוגעות בזכאות)

- קצבת ילדים
- גמלת ילד נכה
- קצבת שירותים מיוחדים
- גמלת ניידות
- גמלת סיעוד
- דמי מחיה ליתומים
- קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (אך גמלת ההשלמה ממשד האוצר — כן נלקחת!)
- תמיכה כספית מרצון מבני משפחה או עמותות (ללא תמורה)

2. ניכוי מזונות

- מי שמשלם מזונות לפי פסק דין לאישה/ילדים שאינם גרים עמו — סכום המזונות ינוכה מהכנסותיו לצורך חישוב הזכאות להשלמה.

3. השכרת דירה — הסדר מיוחד

- מי שמשכיר את דירתו ושוכר אחרת למגורים — לא תחשב הכנסה מהשכרת דירתו שאינה עולה על דמי השכירות שהוא משלם (מ-01.01.2019).

4. שהייה בחו"ל — השלמת הכנסה

- עד 3 יציאות לחו"ל בשנה קלנדרית וסה"כ עד 72 ימים — ממשיך לקבל השלמת הכנסה בכל ימי השהות בחו"ל.
- יציאה מסיבה מוצדקת (טיפול רפואי, אבל על קרוב ממדרגה ראשונה) — יש לפנות לסניף לבדיקה פרטנית.

5. מי שאינו זכאי לקצבת זיקנה כלל

- מי שאינו עונה על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה ואין לו הכנסות — זכאי להבטחת הכנסה בסכום קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה.

6. תשלום רטרואקטיבי

- זכאות לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים — למי שבאותה תקופה כבר הגיעו לגיל פרישה וענו על תנאי הזכאות.
- לקצבת שאירים עם השלמה — עד 6 חודשים רטרואקטיבי (לא 12).

ה. קצבת שאירים — מקרים מיוחדים

1. מועד תחילת תשלום — לפי סוג הנפטר

מצב	תחילת תשלום
נפטר קיבל קצבת זיקנה/נכות	מ-1 בחודש שלאחר הפטירה
נפטר לא קיבל קצבה + שאירים זכאים להשלמה	מ-1 בחודש הפטירה
נפטר לא קיבל קצבה + שאירים לא זכאים להשלמה	פטירה עד ה-15: מ-1 בחודש הפטירה

2. מקרים מיוחדים נוספים

- נישואים מחדש — קיימים כללים מיוחדים לאלמנות/אלמנים שנישאו שנית.
- אלמנה שבעלה הורחק מהבית בגלל אלימות — זכאית לקצבת שאירים.
- תביעה שנדחתה (המנוח לא השלים אכשרה) — תיתכן זכאות לתשלום מטעמי צדק.

3. תוספת ותק — תקרה מוגבלת

- תוספת הוותק לקצבת שאירים אינה עולה על 50% מהקצבה.
- אפילו אם הנפטר היה מבוטח 47 שנה — האלמנה מקבלת תוספת ותק מקסימלית של 25 שנה $\times$ 2% בלבד.

4. ילד אסור על עבירת טרור — שלילת תוספות (חל מ-19.11.2024)

⚠ חוק חדש: אם ילד נאסר על עבירת טרור חמורה או יידי אבנים ממניע לאומני — הוריו לא יקבלו תשלומים עבורו בתקופת המאסר. הילד לא יספר בחישוב גובה הקצבה.

ו. נכות כללית — מקרים מיוחדים

1. כפל קצבאות: נכות + שירותים מיוחדים (מ-2022)

- מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות — זכאי לקצבת נכות + קצבת שירותים מיוחדים כבר מהיום ה-31 (לא ה-91).
- ההטבה כוללת גם תוספת עבור בן/בת זוג וילדים בקצבת נכות מהיום ה-31.

2. שירותים מיוחדים וניידות — אי-כפל

- מי שמקבל שירותים מיוחדים — ככלל, אינו יכול לקבל בו-זמנית גם הטבות ניידות.
- חריג: מי שיש לו הכרה במוגבלות בניידות מרבית — עשוי לקבל את שניהם.

3. תושב חוזר

- תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות בתנאים מסוימים, גם אם אי-הכושר התחיל בתקופה שהיה מחוץ לישראל.

ז. גמלת ניידות — מקרים מיוחדים

- גמלת ניידות אינה נלקחת בחשבון כהכנסה לצורך מבחן הכנסות בהשלמת הכנסה.
- גמלת ניידות פטורה מניכוי דמי ביטוח בריאות.
- מקבל שירותים מיוחדים עם הכרה בניידות מרבית — עשוי לקבל גם ניידות וגם שירותים מיוחדים (חריג לכלל האי-כפל).

ח. דמי ביטוח בריאות — חריגים ומקרים מיוחדים

- קצבאות פטורות לחלוטין מדמי ביטוח בריאות: קצבת ילדים, גמלת ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, סיעוד.
- אישה נשואה שמקבלת קצבת זיקנה ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי — פטורה לחלוטין מדמי ביטוח בריאות.
- מקבל קצבת זיקנה שיש לו הכנסה אחרת ומשלם ממנה דמי ביטוח בריאות — לא ינוכו דמי ביטוח בריאות גם מהקצבה.
- כשגבר מקבל קצבת זיקנה עם תוספת לאשתו, או שני בני זוג מקבלים קצבה — ניכוי דמי הביטוח לשניהם ייעשה מקצבת הגבר בלבד.

נקודות מפתח לבדיקה בייעוץ

האם המבוטח מקבל נכות כללית? → מעבר לזיקנה ללא מבחן הכנסות	✓
האם הוכרה הנכות פחות מ-90 יום לפני גיל פרישה? → לא זכאי לקצבת נכות בכלל	✓
האם מקבל גם שאירים וגם זיקנה? → לבדוק זכאות לחצי שאירים	✓
האם יש קצבת נכות מעבודה לצמיתות? → בחירה בין נכות לזיקנה	✓
האם בן/בת הזוג מעל גיל 70? → תוספת ללא מבחן הכנסות	✓
האם יש פנסיה? → לא נחשבת הכנסה במבחן הכנסות	✓
האם מקבל שירותים מיוחדים? → לבדוק אי-כפל עם ניידות	✓
האם עלה לאחר גיל קבוע? → לבדוק גמלת זיקנה מיוחדת מאוצר	✓
האם הגיש תביעה בזמן? → בדוק זכאות רטרואקטיבית עד 12 חודש	✓

המסמך נועד לשימוש יועצים בלבד. יש לאמת מול btl.gov.il ו/או kol-zchut.org לפני מתן ייעוץ ממשי.